

1038777-65.2022.8.26.0002

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: Marina San Juan Melo

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional II - Santo Amaro

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... materiais e morais, com fundamento em furto de pertences da parte autora no interior do estabelecimento da requerida.

Não houve arguição de preliminares.

No mérito, tenho que o pedido não comporta acolhimento.

Pois bem, a responsabilidade civil exige a comprovação de três elementos indispensáveis: a conduta lesante, o nexa etiológico e o resultado danoso.

No presente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional II - Santo Amaro

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Av. Adolfo Pinheiro, 1.992, São Paulo - SP - cep 04734-003

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1038777-65.2022.8.26.0002 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1038777-65.2022.8.26.0002

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos

Requerente:

Marcelo Suñer Gimenez

Requerido:

Carrefour Comércio e Indústria LTDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marina San Juan Melo

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 9099/95, fundamento e decido. O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC, sendo desnecessária a produção de prova oral em audiência. Ademais, os documentos carreados aos autos são suficientes a compreensão do tema e julgamento do pedido. Cuida-se de ação de reparação de danos materiais e morais, com fundamento em furto de pertences da parte autora no interior do estabelecimento da requerida.

Não houve arguição de preliminares.

No mérito, tenho que o pedido não comporta acolhimento.

Pois bem, a responsabilidade civil exige a comprovação de três elementos indispensáveis: a conduta lesante, o nexa etiológico e o resultado danoso.

No presente caso, o nexa causal não pode ser verificado.

Narra a autora que, por ocasião dos fatos, realizava compras no estabelecimento da requerida, quando teve seu smartphone subtraído.

O que releva notar na hipótese dos autos é que a requerida, em momento algum, assumiu o dever de guarda do aparelho telefônico ou de qualquer pertence pessoal da

autora.

Ainda que o furto tenha se dado no interior do estabelecimento da ré, somente haveria obrigação de reparar o prejuízo sofrido em caso de assunção do dever de guarda em relação ao bem furtado, o que ocorre, por exemplo, em relação a veículos que são deixados por clientes junto aos estacionamentos disponibilizados por supermercados, ou a assunção do risco em razão da atividade desenvolvida, o que ocorre com instituições financeiras.

No caso dos autos, não houve falha na prestação do serviço, pois não era obrigada a assegurar a segurança dos pertences de seus clientes.

Portanto, a requerida não responde civilmente pelo furto praticado por terceiro.

É o quanto basta.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Em consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Libere-se a pauta de audiência.

Custas e honorários advocatícios "ex lege".

Para apreciação do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a parte autora deverá apresentar documentos que comprovem seu atual estado de hipossuficiência (duas últimas declarações de bens e rendimentos utilizadas para fins de imposto de renda perante a Receita Federal, ou caso se declare, sob as penas da lei, contribuinte isenta de I.R., deverá anexar os dois últimos comprovantes de rendimento mensais).

Na hipótese de interposição de recurso inominado, o que poderá ocorrer no prazo de 10 dias, deverá ser recolhido preparo, composto de duas verbas: a) 1% sobre o valor da causa, observado o mínimo de 05 UFESPS (correspondente as custas dispensadas em 1ª Instância de jurisdição), mais b) 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa, ou, nas hipóteses de pedido condenatório, 4% sobre o valor fixado na sentença se for líquido, ou, se ilíquido, sobre o valor fixado pelo juiz para esse fim, observado também o mínimo de 05 UFESPS- guia DARE-SP- Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais - Código de Receita 230-6), acrescido das despesas processuais referentes a todos os serviços forenses realizados, nos termos do comunicado 1530/2021, montante a ser recolhido no prazo de 48 horas, a contar da interposição do recurso, independentemente de nova intimação.

Caso tenha ocorrido depósito de mídia em cartório, deverá a parte depositante, no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir do trânsito em julgado e independentemente de nova intimação, comparecer perante esta unidade e proceder a retirada. Decorrido o prazo e na inércia do interessado, fica a serventia autorizada a proceder a inutilização das referidas mídias, nos termos do art. 1.259 das Normas da Corregedoria.

P.R.I.

São Paulo, 04 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA